

1502086-90.2022.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... produzidos não permitem concluir pelo tráfico, considerando a quantidade de drogas que trazia consigo, bem como pelo fato de os guardas municipais não terem constatado nenhuma situação própria de tráfico.

Anoto que os guardas municipais sequer conduziram as demais pessoas em companhia do réu que permite minimamente apurar a suposta confirmação feita pela pessoa indicada

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502086-90.2022.8.26.0229 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502086-90.2022.8.26.0229

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2159812/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 25522629 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2159812 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Felype Rodrigues Pereira da Costa

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra FELYPE RODRIGUES PEREIRA DA COSTA, pela conduta prevista no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11343/06, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, cujos fatos ocorreram em 12 de junho de 2022, às 22h05, em evento realizado na Rua Manoel Antônio da Silva, 420, Jardim Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade de Hortolândia, às 22h05, em evento realizado na Rua Manoel Antônio da Silva, 420, Jardim Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade de Hortolândia.

Alega a acusação que o réu trazia consigo, para fins de tráfico, 20 (vinte) porções de maconha, com peso aproximado de 36 gramas (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e auto de constatação preliminar de fls. 12/13), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em audiência de custódia, ao réu foi concedida liberdade provisória sob condições (fls. 40/41).

FA e Certidão de distribuições criminais às fls. 32/33;36/37;128/130.

O réu apresentou defesa prévia (fls. 91/93).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 20 de setembro de 2022 (fls. 111/114).

Citado (fls. 154), procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do réu.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Ao término da instrução criminal e após detido exame do conjunto probatório, há provas suficientes da prática do crime imputado.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 7/9), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 10/11), pelo laudo pericial dos entorpecentes e do aparelho celular (fls. 67/69;145/153), pelos depoimentos (fls. 3/5), corroborados pelas oitivas em juízo. A autoria também é certa.

Pedro Eugênio Martins afirmou que estava em patrulhamento pelo local dos fatos por conta do evento da "Festa do Milho", quando avistou três indivíduos descendo de um veículo Gol, placas CTB0094-SP, estacionado em local proibido; ao avistarem a equipe, demonstraram certo nervosismo, motivando a abordagem. Os três eram o réu, Daniel Guimarães da Silva e Gabriel Nelsias Martins; Daniel era o proprietário do veículo e não era habilitado; demonstraram, ainda, nervosismo com a abordagem; eles disseram policiais que tinham ido ao local para participar da festa do milho; em revista pessoal, com Felype foi encontrada uma bolsa, tipo pochete, contendo 20 porções de substância análoga a maconha, contendo, também, a seda para preparo do cigarro; indagado, afirmou que os entorpecentes seriam para seu uso pessoal, pois ele e os demais seriam usuários. Daniel alegou desconhecimento das drogas. Gabriel disse aos policiais que as drogas vendidas na festa pelo preço de R\$5,00; usariam o dinheiro para comprar comidas e bebidas. Eles tinham acabado de desembarcar e atravessavam a rua e antes de concluir já foram abordados.

Landsteiner de Araújo e Silva, guarda municipal, reiterou as informações anteriores. A abordagem se tratou por ser um veículo com placa de outra cidade.

Eles estacionaram e fizeram a abordagem logo após.

Em sede de interrogatório, o réu disse que comprou as drogas no dia anterior aos fatos, sendo destinadas ao uso pessoal. É morador de Hortolândia, assim como os demais. Fariam uso da droga. Tinha moedas consigo e também cartão bancário. Iria "bolar" a droga na festa.

Os elementos de prova produzidos não permitem concluir pelo tráfico, considerando a quantidade de drogas que trazia consigo, bem como pelo fato de os guardas municipais não terem constatado nenhuma situação própria de tráfico.

Anoto que os guardas municipais sequer conduziram as demais pessoas em companhia do réu que permite minimamente apurar a suposta confirmação feita pela pessoa indicada apenas como Gabriel.

Inexistem, assim, provas concretas, firmes, de que o réu, de fato, estivesse praticando o comércio ilícito de drogas; não foram produzidas em juízo e não se pode condenar por crime tão grave com base em meras presunções.

A simples dúvida que se estabelece a esse respeito, portanto, determina a desclassificação para o crime de porte ilícito de entorpecentes para uso pessoal. Portanto, ante a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, e pela prova colhida sob o crivo do contraditório, a desclassificação requerida é de rigor.

Passo a aplicar a sanção cabível, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, e 28 da Lei 11343/06, fixo a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de cinco meses à comunidade ou a entidades públicas, por igual prazo da pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada, tudo de forma e molde a ser deliberado em sede de execução.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação e

CONDENO FELYPE RODRIGUES PEREIRA DA COSTA, RG: 56.455.870, filho de Sidmar Rodrigues Pereira e Maria de Fátima da Costa Pereira, nascido em 23/07/2003 em Sumaré - SP, como incurso na pena do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de cinco meses, tudo de forma e molde a ser deliberado em sede de execução.

Disposições finais:

Poderá recorrer em liberdade.

Conforme arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c.c artigos 63 e 91, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União de tudo quanto apreendido neste processo, inclusive o dinheiro, não havendo prova da sua origem lícita e sua relação com o trabalho exercido pelo réu. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Com relação ao celular apreendido, tendo em vista o baixo valor e utilidade, sendo evidente o desinteresse em aproveitamento ou destinação, fica autorizada a destruição.

Não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora concedo.

Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a natureza da infração (CPP, art. 387, inciso IV).

Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado.

Com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Expeça-se certidão de honorários, caso se trate de advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Intimados em audiência. Cumram-se.

Hortolândia, datado eletronicamente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA